

1503195-15.2019.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Fabio Scaglia negou a prática do tráfico, afirmando que apenas estava no local porque queria comprar uma pedra de crack do mesmo rapaz que vendeu para André. No entanto, quando abordado pelo guardas, ele alegou que havia adquirido da sua pessoa. Disse que André não se recorda de quem comprou a droga. Declarou que já foi condenado por tráfico de drogas, posse de drogas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503195-15.2019.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503195-15.2019.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2357021/2019 - DEL.POL.ITAPIRA, 8984931 - DEL.POL.ITAPIRA, 4040/19/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO SCAGLIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

A Representante do Ministério Público denunciou FABIO SCAGLIA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 10 de dezembro de 2019, às 18h45, na Rua José Artur Miranda da Silva, 258, Bairro Nosso Teto, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, o acusado vendeu 01 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 2g (dois) gramas, bem como guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 26 (vinte e seis) porções da mesma droga, com peso aproximado de 52g (cinquenta e duas gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 09/10 e de constatação preliminar de fls. 11/12.

Segundo a inicial, guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o

acusado vendendo drogas para a pessoa de André. Ao avistar a viatura, FABIO dispensou um pacote que trazia nas mãos e tentou empreender fuga, mas foi alcançado. Em revista pessoal, em seu poder foram apreendidos R\$ 18,00 em dinheiro. Já em poder de André foram encontrados um pino de cocaína, que acabara de comprar do acusado, além de R\$ 40,00 em dinheiro, referente ao troco da compra. Em seguida, os guardas diligenciaram no local da abordagem, onde localizaram o pacote dispensado pelo acusado, no interior do qual havia 26 pinos de cocaína, idênticos ao pino encontrado em poder de André.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, consoante decisão fundamentada proferida em audiência de custódia (fls. 51/52).

Laudo pericial toxicológico às fls. 92/94.

O acusado foi notificado (fls. 102) e apresentou defesa prévia (fls.106/119).

A denúncia foi recebida aos 24 de abril de 2020 (fls. 127/130).

O acusado foi citado às fls. 160.

Em audiências (fls. 252/253 e 426/427), foram ouvidas uma testemunha comum, uma testemunhas arrolada na denúncia e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

A representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A Defesa, em preliminar, pleiteou a instauração de incidente para verificação de dependência toxicológica do acusado. No mérito, postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Quanto à dosimetria da pena, postulou a desconsideração dos maus antecedentes, a fixação de regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Às fls. 429/430, o julgamento foi convertido em diligência, sendo determinada a instauração de incidente para verificação de dependência químico-toxicológica do acusado, oportunidade em que o pedido de revogação da sua prisão preventiva foi indeferido.

O laudo pericial foi juntado e homologado nos autos do incidente em apenso (processo n.º 0001398-10.2021.8.26.0272 - fls. 78/84), atestando a sua imputabilidade.

Às fls. 469 e 473, as partes reiteraram suas alegações finais apresentadas em audiência.

Nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do acusado foi revista e mantida, consoante decisões de fls. 162, 195/196, 244, 376, 429/430, 439, 443 e 463.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 06/08, no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 92/94, o qual apontou o caráter entorpecente da droga

apreendida, conhecida por cocaína, e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos.

A testemunha André Osni Barbosa disse que era usuário de cocaína e, no dia dos fatos, foi ao local e comprou a droga do réu. Já havia entregue R\$ 50,00 e, quando estava colocando os R\$ 40,00 de troco no bolso de sua bermuda, a viatura da Guarda Municipal chegou e os abordou. Informou que já conhecia o réu de vista, mas nunca havia comprado droga dele anteriormente. Não presenciou o encontro do restante das porções no local. Quando os guardas chegaram, o réu saiu correndo, enquanto permaneceu parado no local. Esclareceu que chegou a ir em outro ponto de venda para adquirir droga, mas como não achou, passou pelo local dos fatos e acabou comprando do réu, que ali estava comercializando.

O guarda municipal Adriano Zacarias de Souza disse que, em razão do tempo decorrido, não se recordava com clareza dos fatos. Após a leitura do depoimento que prestou na Delegacia (fls. 13), ratificou-o integralmente. Destacou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e, antes da ocorrência, o réu já havia sido abordado várias vezes. Informou que já o conhecia dos meios policiais, inclusive do mesmo local onde ele sempre costumava frequentar, já que era conhecido como traficante. Disse que assim que adentrou na rua com a viatura, visualizou o réu entregando droga ao usuário André. Encontrou R\$ 40,00 em poder de André e R\$ 18,00 em poder do acusado.

Interrogado, Fabio Scaglia negou a prática do tráfico, afirmando que apenas estava no local porque queria comprar uma pedra de crack do mesmo rapaz que vendeu para André. No entanto, quando abordado pelo guardas, ele alegou que havia adquirido da sua pessoa. Disse que André não se recorda de quem comprou a droga. Declarou que já foi condenado por tráfico de drogas, posse de drogas e receptação. Informou que já foi internado várias vezes para tratamento de sua dependência química. Declarou ser usuário de drogas desde os onze anos de idade. Não costumava frequentar o local, embora morasse próximo. Nunca havia sido abordado pelo guardas Zacarias e Alex anteriormente. Não presenciou o encontro das vinte e seis porções de cocaína encontradas. Nada tem contra os guardas que o abordaram. Disse que estava com apenas R\$ 8,00, em moeda, no seu bolso. Na época, vendia bolo de pote para ajudar sua irmã. Viu quando os guardas municipais encontraram quatro pinos de cocaína com André, além de R\$ 40,00.

Como se vê, as provas aqui produzidas, sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, tal como descrito na exordial.

A frágil versão apresentada não veio acompanhada de nenhum elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelo guarda municipal responsável pela ocorrência.

Ao contrário do que alega a defesa, o depoimento desse agente foi sempre seguro ao detalhar o exato momento em que viu o réu em pleno exercício do comércio ilícito, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas na cidade.

Destaca-se não ser crível que um guarda municipal, em patrulhamento pela cidade, tenha inventado os fatos, os quais foram integralmente confirmados pelo usuário e testemunha André Osni Barbosa.

Consigne-se que o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. É ele agente público que goza da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário". (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

"(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada." (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Ademais, para enfraquecer tal depoimento é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade e natureza da droga apreendida, a forma de acondicionamento, a quantia em dinheiro sem demonstração da origem lícita e os consistentes depoimentos das testemunhas judiciais, dão a necessária certeza da prática do tráfico ilícito de entorpecentes realizada pelo réu.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na peça acusatória.

Caracterizadas a autoria e materialidade delitivas, a procedência integral da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que além de o réu ostentar maus antecedentes (fls. 84/89), o fato de ter sido preso em poder de cocaína, droga de elevado potencial lesivo à saúde humana, é circunstância que merece maior rigor do aplicador da lei penal, razão pela qual fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, pelo que se depreende da certidão de fls. 84/89, verifico que o réu é reincidente específico, razão pela qual elevo a reprimenda acima em mais 1/3, somando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, deixo de aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que os maus antecedentes e a reincidência obstem a aplicação da benesse.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a pena acima definitiva.

O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, inciso "b", do Código Penal, e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR FABIO SCAGLIA, qualificado nos autos, RG nº 42.166.360/SP, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião de sua decretação (fls. 51/52).

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, vez que o réu não está preso processualmente a tempo suficiente para alcançar a detração penal.

Recomende-se o réu ao local onde se encontra.

Nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Tóxicos, declaro o perdimento do valor apreendido (fls. 09/10) em favor da União, expedindo-se o necessário para tanto.

Arbitro os honorários advocatícios ao Defensor Dativo do réu, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento em nome do réu.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser ele beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA